

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1465

15 de septiembre de 2026

Presentada por el señor *Santiago Rivera*

Referida a la Comisión de _____

LEY

Para crear la “Ley de Compromiso Intergubernamental con los Servicios de Amas de Llaves y Apoyo en el Hogar a las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico que los fondos públicos destinados a servicios de amas de llaves y apoyo en el hogar a personas adultas mayores sean canalizados a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico mediante convenios colaborativos, transferencias directas de fondos u otra modalidad jurídica intergubernamental afín, en sustitución de la contratación del Gobierno Estatal con entidades privadas; establecer los criterios de elegibilidad, distribución, fiscalización y rendición de cuentas aplicables; disponer sobre la gestión de fondos y programas federales disponibles para estos fines; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico atraviesa uno de los procesos de envejecimiento poblacional más acelerados y pronunciados del mundo. De acuerdo con la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico del Negociado del Censo de los Estados Unidos de América, recopilada por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) en su informe oficial “Perfil Sociodemográfico de la Población de Adultos Mayores” (mayo de 2024), la población de personas de sesenta (60) años o más en Puerto Rico ha aumentado de forma sostenida e ininterrumpida a través de las últimas siete décadas. Por ejemplo, de 134,684 personas en el año 1950, apenas un 6% de la población total, a 944,507 personas en el año

2022, el equivalente entonces a un 28.9% de la población total del país. Los datos administrativos más recientes de la propia OPPEA, divulgados en julio de 2026, sitúan la población de personas adultas mayores en 962,805, sobre una población total aproximada de 3.3 millones de habitantes, lo que representa un 30.1% de la población de Puerto Rico (El Vocero de Puerto Rico, “Población de adultos mayores superaría 1.2 millones para 2030”, 14 de julio de 2026).

Esta realidad coloca a Puerto Rico entre las jurisdicciones de mayor envejecimiento poblacional del mundo. Conforme a la Base de Datos Internacionales del Negociado del Censo de los Estados Unidos de América para el año 2023, Puerto Rico ocupa la cuarta posición entre todos los países y jurisdicciones del mundo, únicamente superado por Mónaco, Japón y San Pedro y Miquelón, y la primera posición entre todo el Caribe, en cuanto a la proporción de su población de 60 años o más sobre su población total (31.05%), muy por encima del promedio correspondiente a los Estados Unidos de América (24.40%) para ese mismo año.

Las proyecciones oficiales disponibles confirman que esta tendencia no solo continuará, sino que se intensificará durante los próximos diez (10) a quince (15) años. El propio Negociado del Censo federal, en sus proyecciones de población a diciembre de 2022 (Base de Datos Internacionales, según recogidas en el informe de la OPPEA antes citado), estima que para el año 2030 la población de 60 años o más en Puerto Rico ascenderá a 985,310 personas, equivalente a un 35.0% de la población total, y que dicha proporción continuará en aumento hasta alcanzar un 38.1% para el año 2040 y un 39.8% para el año 2050. Por su parte, la OPPEA, en sus estimados administrativos más recientes divulgados en el año 2026, proyecta que la población de personas adultas mayores superará 1.2 millones de personas para el año 2030. A esto se suma que, según informó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en un comunicado de prensa del 27 de junio de 2024, el índice de vejez del país, el cual compara la población de 65 años o más con la de menores de 15 años, aumentó de 158.4 en el año 2020 a 198.6 en el año 2023, un incremento de 25% en apenas tres años, lo cual refleja que la población adulta mayor se acerca aceleradamente a duplicar a la población de menores de edad en Puerto Rico.

Estas cifras no son meramente estadísticas; también reflejan necesidades de servicios apremiantes y crecientes que la Asamblea Legislativa no puede atender mediante mecanismos administrativos discrecionales y temporeros. Según la referida Encuesta sobre la Comunidad (estimados 2022), un 39.0% de las personas de 60 años o más en Puerto Rico vive bajo el nivel oficial de pobreza y un 44.3% de la población adulta mayor no institucionalizada reporta algún tipo de impedimento físico o cognitivo que puede afectar su capacidad de valerse por sí misma en el hogar. Es igualmente relevante para los propósitos de esta Ley que un 51.64% de las personas adultas mayores de Puerto Rico reside fuera de la zona urbana, es decir, en las áreas rurales y semirurales del país, donde los municipios, por su cercanía, conocimiento de su demarcación geográfica y capacidad de identificación directa de beneficiarios, se encuentran en mejor posición que cualquier entidad contratada centralmente para localizar, evaluar y atender a esta población. Estos datos confirman la urgencia y pertinencia de fortalecer, mediante un marco estatutario permanente y no discrecional, los servicios de amas de llaves y apoyo en el hogar, y de canalizarlos de forma prioritaria a través de los 78 municipios de Puerto Rico, según se dispone en esta Ley.

Ante este panorama demográfico, la Asamblea Legislativa ya ha actuado normativamente. Mediante la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, se declaró política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección, atención, bienestar, integración social y desarrollo de las personas adultas mayores, definidas en dicha Ley como aquellas de sesenta (60) años o más, mediante servicios ágiles, eficientes y accesibles. Además, se reconoce la importancia de los servicios de apoyo en el hogar, comúnmente conocidos como servicios de “amas de llaves”, para permitir que las personas adultas mayores permanezcan de forma segura, digna e independiente en sus hogares y comunidades, evitando o retrasando su institucionalización. Estos servicios incluyen, entre otros, asistencia con las tareas del hogar, preparación de alimentos, acompañamiento y apoyo en actividades básicas de la vida diaria.

No obstante, la importancia de estos servicios y el crecimiento sostenido de la demanda que revelan las cifras antes citadas, su administración ha carecido históricamente de un marco estatutario estable. La experiencia reciente demuestra que los fondos destinados a los programas de amas de llaves han sido asignados año a año mediante procesos discrecionales, incluyendo convocatorias competitivas en las que municipios y entidades privadas compiten por los mismos fondos limitados, lo cual ha generado incertidumbre presupuestaria, discontinuidad en la prestación de los servicios, disparidad entre los municipios que logran acceder a los fondos y aquellos que no, y dificultad para que los 78 municipios puedan planificar con antelación la contratación del personal necesario.

La fragilidad de este esquema centralizado no es un temor hipotético, sino una realidad documentada al presente. A inicios de septiembre de 2026, el Departamento de la Familia se vio obligado a tramitar ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico la extensión del contrato con la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL), una única entidad privada contratada centralmente para prestar el servicio a nivel de todo el país, con una plantilla de 1,420 amas de llaves que atienden a 1,596 personas adultas mayores, luego de que dicha corporación anunciara la pausa parcial de sus servicios por “situaciones ajenas a su control” relacionadas con la vigencia del contrato (Telemundo Puerto Rico; WIPR; Metro Puerto Rico, septiembre de 2026). Aunque el Departamento de la Familia informó que otros proveedores, incluidos municipios, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas, continuaron atendiendo a la población durante la contingencia, el episodio expone con claridad el riesgo estructural de un modelo que concentra en un solo contrato, con una sola entidad, la continuidad de un servicio esencial para más de mil quinientas personas adultas mayores. Basta con que ese contrato quede detenido en un trámite administrativo o presupuestario para que la prestación del servicio quede en riesgo simultáneamente para la totalidad de sus beneficiarios en todo Puerto Rico.

Esta concentración del riesgo en pocos proveedores centrales contrasta con la realidad operativa que ya enfrentan los municipios, quienes desde hace años asumen, con fondos

propios, una porción sustancial del costo de estos servicios sin que ello esté institucionalizado en ley. Un reportaje del periódico Primera Hora, titulado “Escasez de amas de llaves en Puerto Rico” (19 de junio de 2023), señala que representantes del sector de cuidado en el hogar indicaron que la asignación estatal para el programa resulta insuficiente para cubrir la demanda real de cada municipio, forzándolos a complementar con fondos municipales y federales adicionales para atender a su población de adultos mayores. En otras palabras, los municipios de Puerto Rico ya operan, de facto, como los verdaderos garantes de continuidad de este servicio a nivel local; esta Ley persigue reconocer formalmente, mediante un mecanismo de financiamiento estable, un rol que los municipios ya ejercen en la práctica sin el respaldo jurídico ni presupuestario correspondiente.

El carácter fragmentado y discrecional del esquema actual ha sido reconocido incluso por la propia Asamblea Legislativa. Según reportó NotiCel en su artículo “Evaluarán transferir fondos a municipios para el servicio de amas de llave”, la Cámara de Representantes aprobó una medida para investigar la viabilidad de transferir a los municipios los fondos que administra el Departamento de la Familia para este programa, luego de que, mediante avisos públicos competitivos con un tope de cien mil dólares (\$100,000) por proponente, el Departamento recibiera propuestas de cincuenta y dos (52) de los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico, frente a apenas tres (3) entidades privadas, para acceder a \$5.42 millones combinados de fondos ARPA y fondos del Secretariado del Departamento, desembolsados en tramos condicionados al ritmo de gastos de cada proponente. Esta proporción, 52 de 78 municipios compitiendo activamente por una bolsa de fondos no recurrente y de origen pandémico ya extinguida, evidencia, por un lado, la magnitud de la demanda municipal genuina por este mecanismo, y por otro, la inestabilidad de un sistema que depende de convocatorias competitivas, topes arbitrarios y fuentes de financiamiento no recurrentes para sostener un servicio cuya demanda solo continuará en aumento durante las próximas décadas.

La Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, reconoce la autonomía municipal y faculta a los municipios a participar de

alianzas, contratos y acuerdos con el gobierno estatal para el ejercicio de funciones y la prestación de servicios de interés social dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los municipios, por su cercanía con sus residentes, se encuentran en la mejor posición para identificar directamente a las personas adultas mayores que requieren estos servicios, fiscalizar su prestación a nivel comunitario y garantizar la continuidad y calidad del servicio, particularmente en las áreas rurales donde reside más de la mitad de esta población, según se ha mencionado en párrafos anteriores.

Asimismo, mediante la Ley 76-2013, según enmendada, se creó la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), designada como la agencia estatal encargada de administrar y poner en vigor localmente los fondos y programas federales dirigidos a las personas adultas mayores bajo la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, mejor conocida como "*Older Americans Act*". Resulta imperativo que, en la medida en que existan fondos federales disponibles bajo dicho estatuto u otros programas federales afines para sufragar servicios de apoyo en el hogar, el Gobierno de Puerto Rico procure activamente ser designado como el recipiente directo de dichos fondos ante la agencia federal correspondiente, de manera que, a su vez, los municipios puedan operar como subrecipientes de estos, sujeto en todo momento a la reglamentación federal de otorgación de subvenciones, incluyendo los requisitos uniformes de administración de fondos federales aplicables a los gobiernos estatales y locales, y a la ley o programa federal habilitador específico.

Esta Asamblea Legislativa no está sola en reconocer las limitaciones de un modelo centralizado para la prestación de servicios a personas adultas mayores. El propio Congreso de los Estados Unidos de América enfrentó, y corrigió, un problema estructuralmente idéntico en el diseño original del "*Older Americans Act*" de 1965, bajo cuya versión original los fondos federales fluían directamente de las agencias estatales a los proveedores de servicios, sin una instancia de planificación local. Las evaluaciones congresionales de los años siguientes documentaron que ese esquema centralizado generaba fragmentación de fondos entre demasiadas actividades a nivel comunitario, duplicidad de esfuerzos a nivel local, y ausencia de planificación adaptada a las

necesidades particulares de cada comunidad. En respuesta, mediante las enmiendas de 1973 al *“Older Americans Act”*, el Congreso federal creó la red nacional de Agencias de Área sobre el Envejecimiento o *“Area Agencies on Aging”*, descentralizando la planificación, coordinación y prestación de servicios hacia instancias de gobierno más cercanas a las comunidades servidas; red que, medio siglo después, continúa operando exitosamente a través de más de seiscientas (600) agencias de área en todos los Estados Unidos de América (Congressional Research Service, *“Older Americans Act: Overview and Funding”*, actualizado 2024). Esta Ley aplica, en el contexto municipal de Puerto Rico, la misma lógica de política pública que llevó al Congreso federal a descentralizar los servicios a personas adultas mayores hace más de cinco décadas para acercar la planificación, identificación de beneficiarios y prestación del servicio al nivel de gobierno más próximo a la comunidad, en lugar de concentrarlo en una única instancia central.

La experiencia reciente demuestra, además, que la ejecución centralizada de este servicio tropieza incluso en su fase más básica: decidir quién, dentro del propio gobierno estatal, tiene la autoridad para aprobar un contrato. En septiembre de 2026, mientras el contrato multianual entre la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL) permanecía pendiente ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, surgió una controversia pública entre La Fortaleza y la Administración de Servicios Generales sobre a cuál de las dos entidades correspondía dar el visto bueno final (NotiCel, *“Discrepancia entre Fortaleza y ASG sobre a quién la toca aprobar el contrato de amas de llaves”*, septiembre de 2026). El resultado fue un contrato firmado por apenas un mes, como remedio provisional, mientras se aclaraba de qué agencia era la responsabilidad. Un municipio no enfrenta este tipo de situación. Un gobierno municipal reúne, en una sola estructura, la autoridad presupuestaria, legal y operativa necesaria para contratar o emplear directamente a una ama de llaves, sin que la decisión dependa de coordinar entre tres o cuatro entidades centrales distintas.

A esa ventaja administrativa se suma una ventaja operacional que ya existe hoy, aunque sin reconocimiento legal formal. Los municipios de Puerto Rico administran, con

sus propios recursos, comedores para personas de edad avanzada, rutas de transportación municipal y censos locales de envejecientes que ya requieren conocer, calle por calle, quién vive solo, quién necesita atención y quién ha dejado de asistir a los programas comunitarios. Incorporar el servicio de amas de llaves a esa infraestructura no exige levantar un aparato nuevo, sino aprovechar personal, vehículos y relaciones comunitarias que el municipio ya sostiene. El gobierno estatal, en cambio, gestiona el servicio a distancia, a través de un contrato central cuya interrupción, como ocurrió con COSALL, afecta simultáneamente a personas adultas mayores en municipios tan distintos entre sí, como, por ejemplo, Guánica, Loíza o Adjuntas, sin que ninguno de ellos tenga margen de acción propio para responder mientras se resuelve el trámite en San Juan.

El contacto más frecuente entre el personal municipal y sus residentes también incide directamente en la calidad de la atención. Un funcionario municipal que visita con regularidad el mismo sector detecta con mayor rapidez cuándo una persona adulta mayor deja de recibir el servicio, cambia de condición de salud o requiere una referencia adicional, algo más difícil de advertir cuando la relación de servicio pasa por un contrato administrado centralmente y fiscalizado a distancia. Por estas razones administrativas, operacionales y de calidad en la atención, la ejecución municipal de esta política pública resulta, medida frente a lo ocurrido hasta el presente, la alternativa con menor exposición a que un fallo puntual paralice el servicio para todo el país.

En síntesis, evaluado bajo estándares objetivos de continuidad, cobertura, cercanía y resiliencia administrativa, el modelo que esta Ley establece resulta superior al esquema centralizado que ha prevalecido hasta el presente: (i) en términos de continuidad, sustituye la dependencia de uno o pocos contratos centrales, cuya interrupción administrativa, como ocurrió en septiembre de 2026, puede paralizar el servicio a nivel de todo el país, por setenta y ocho (78) relaciones de financiamiento independientes entre sí, de manera que una incidencia administrativa en un municipio no comprometa la prestación del servicio en los restantes; (ii) en términos de cobertura, sustituye un proceso competitivo en el que menos de la mitad de los municipios logra acceder a fondos

topados y no recurrentes, por un mecanismo estatutario permanente dirigido a la totalidad de los 78 municipios; (iii) en términos de cercanía y capacidad de identificación de beneficiarios, reconoce y formaliza el rol que los municipios ya ejercen de facto, según documentado en esta Exposición de Motivos; y (iv) en términos de alineación con la política pública federal en la materia, adopta la misma lógica de descentralización que ya ha probado su efectividad durante más de cinco décadas bajo el “*Older Americans Act*”. Por estas razones, esta Asamblea Legislativa concluye que la canalización municipal de fondos y servicios que dispone esta Ley constituye una alternativa más eficaz, eficiente, proactiva y funcional que el esquema discrecional, fragmentado y centralizado que ha regido hasta el presente.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y de sana política pública sustituir el actual esquema discrecional y fragmentado por un marco legal permanente que instituya, como norma general y no como excepción administrativa, la canalización de la totalidad de los fondos estatales destinados a los servicios de amas de llaves y apoyo en el hogar hacia los 78 municipios de Puerto Rico, mediante convenios o acuerdos colaborativos, memorandos de entendimiento, transferencias directas de fondos u otra modalidad jurídica intergubernamental afín, en lugar de la contratación del Gobierno Estatal con entidades privadas para estos fines. A su vez, se reconoce que la prioridad debe ser que el servicio sea prestado directamente por personal empleado por el propio municipio, reservando la subcontratación con el sector privado como mecanismo excepcional y complementario, disponible únicamente cuando el municipio demuestre que no cuenta con el capital humano suficiente para atender la demanda de servicios, y siempre con el objetivo de garantizar el mayor alcance e impacto posible del programa a favor de la población de personas adultas mayores.

Esta medida armoniza con la política pública ya declarada en la Ley 121-2019, *supra*, y con los principios de autonomía municipal reconocidos en el Código Municipal de Puerto Rico, Ley 107-2020, *supra*, a la vez que provee la estabilidad, transparencia y rendición de cuentas que ameritan los fondos públicos destinados a atender a una de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad, cuyo crecimiento sostenido, documentado y

proyectado por el Negociado del Censo de los Estados Unidos de América, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, exige una respuesta programática estable y a largo plazo, y no soluciones administrativas temporeras.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. – Título.

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Compromiso Intergubernamental con los Servicios de Amas de Llaves y Apoyo en el Hogar a las Personas Adultas Mayores de Puerto Rico”.

Artículo 2. – Declaración de Política Pública.

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico que la totalidad de los fondos públicos consignados, asignados o disponibles, ya sean de origen estatal o federal, recurrentes o no recurrentes, para sufragar servicios de amas de llaves y apoyo en el hogar a personas adultas mayores, sean canalizados a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico mediante instrumentos jurídicos intergubernamentales, en lugar de mediante la contratación directa del Gobierno Estatal con entidades privadas, a los fines de garantizar la prestación estable, continua, eficiente y fiscalizada de dichos servicios, en armonía con la política pública declarada en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, y con los principios de autonomía municipal reconocidos en la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”.

1 Esta política pública se fundamenta en el reconocimiento de que los municipios,
2 por su cercanía y conocimiento directo de las necesidades de sus residentes, constituyen
3 el nivel de gobierno idóneo para identificar a los beneficiarios, coordinar la prestación del
4 servicio y fiscalizar su calidad a nivel comunitario, sin menoscabo de la fiscalización que
5 corresponde a las agencias estatales y a los organismos fiscalizadores del Gobierno de
6 Puerto Rico.

7 Artículo 3. — Definiciones.

8 Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
9 continuación se expresa:

10 a) “Agencia Estatal Autorizada” - significa el Departamento de la Familia y, en lo
11 relativo a fondos y programas federales bajo la “*Older Americans Act*”, la Oficina
12 del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), así como cualquier
13 otra agencia o entidad del gobierno estatal a la que, por ley o por asignación
14 presupuestaria, se le encomiende la administración de fondos cubiertos por esta
15 Ley.

16 b) “Convenio Colaborativo” o “Acuerdo Colaborativo” - significa aquel
17 instrumento jurídico intergubernamental, sea cual fuere su denominación
18 formal (convenio, acuerdo, memorando de entendimiento, carta de intención
19 vinculante o figura análoga), mediante el cual una agencia o entidad del
20 gobierno estatal transfiere fondos públicos a uno o más municipios para la
21 prestación de los servicios cubiertos por esta Ley, sujeto a los términos,

condiciones, obligaciones de rendición de cuentas y demás requisitos que se dispongan en dicho instrumento y en el reglamento de esta Ley.

c) “Fondos Federales” - significa aquellos fondos, donativos, asignaciones o aportaciones provenientes del gobierno federal de los Estados Unidos de América, disponibles para sufragar, total o parcialmente, servicios de amas de llaves o apoyo en el hogar a personas adultas mayores, incluyendo, sin limitarse a, los fondos bajo la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como “*Older Americans Act*”.

d) “Modalidad Jurídica Intergubernamental Afín” - significa cualquier otro instrumento o mecanismo jurídico, presente o futuro, reconocido en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico para canalizar fondos públicos entre agencias del gobierno estatal y los municipios, distinto a la contratación con entidades privadas.

e) “Municipio” - significa cualquiera de los setenta y ocho (78) municipios que integran el Gobierno de Puerto Rico, según constituidos conforme a la Ley 107-2020, según enmendada, conocido como “Código Municipal de Puerto Rico”.

f) “Persona Adulta Mayor” o “Adulto Mayor” - significa toda persona de sesenta (60) años o más, según definido en la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”.

g) “Recipiente Directo” o “Direct Recipient” - significa la designación mediante la cual una agencia o entidad del Gobierno de Puerto Rico recibe fondos federales

1 directamente de la agencia federal otorgante, asumiendo la responsabilidad
2 primaria de su administración y cumplimiento ante dicha agencia federal.

3 h) “Servicios de Amas de Llaves” o “Servicios de Apoyo en el Hogar” - significa
4 aquellos servicios de asistencia en el hogar dirigidos a facilitar que la persona
5 adulta mayor permanezca de forma segura e independiente en su residencia y
6 comunidad, incluyendo, sin limitarse a, tareas domésticas livianas, preparación
7 de alimentos, acompañamiento, apoyo en actividades básicas de la vida diaria
8 y cualesquiera otros servicios afines que establezca el reglamento de esta Ley.

9 i) “Subrecipiente” o “Subrecipient” - significa la designación mediante la cual un
10 municipio recibe una porción de fondos federales a través de la Agencia Estatal
11 Autorizada que funge como Recipiente Directo, sujeto a las obligaciones de
12 cumplimiento, fiscalización y transferencia de riesgo (pass-through) que
13 disponga la reglamentación federal aplicable, incluyendo la reglamentación
14 uniforme sobre administración de subvenciones federales a gobiernos estatales
15 y locales (2 C.F.R. Parte 200, o aquella que la sustituya) y la ley o programa
16 federal habilitador correspondiente.

17 j) “Transferencia Directa de Fondos” - significa el desembolso de fondos públicos
18 de una agencia o entidad del gobierno estatal a un municipio, formalizado
19 mediante resolución, orden administrativa, convenio o cualquier otro
20 mecanismo que reconozca el ordenamiento jurídico aplicable a las finanzas
21 públicas de Puerto Rico, sin que medie un contrato de servicios profesionales o
22 de otra índole con una entidad privada como intermediaria.

Artículo 4. — Alcance y Aplicabilidad.

Esta Ley aplica a la totalidad de los fondos públicos, estatales o federales, recurrentes o no recurrentes, incluyendo aquellos consignados mediante la Ley de Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico, resoluciones conjuntas, donativos legislativos o cualquier otra asignación presupuestaria, que cualquier agencia o entidad del gobierno estatal destine, en todo o en parte, a sufragar servicios de amas de llaves o apoyo en el hogar a personas adultas mayores.

Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una limitación a la facultad de los municipios de complementar, con fondos propios, los servicios cubiertos por esta Ley, ni de establecer requisitos adicionales de elegibilidad que amplíen, pero nunca restrinjan, el alcance de los servicios a la población de personas adultas mayores.

Artículo 5. — Mecanismo Exclusivo de Canalización de Fondos a los Municipios.

A partir de la vigencia de esta Ley, toda Agencia Estatal Autorizada que administre fondos cubiertos por el Artículo 4 de esta Ley canalizará la totalidad de dichos fondos hacia los 78 municipios de Puerto Rico mediante convenios colaborativos, transferencias directas de fondos o cualquier otra modalidad jurídica intergubernamental afín, y no mediante la contratación directa del Gobierno Estatal con entidades privadas, con nombre de fines de lucro o sin fines de lucro, para la prestación de los servicios cubiertos por esta Ley.

Todo municipio que desee participar del mecanismo establecido en esta Ley deberá notificar su interés a la Agencia Estatal Autorizada y cumplir con los requisitos de elegibilidad dispuestos en el Artículo 7 de esta Ley. Ningún municipio estará obligado

1 a participar del mecanismo aquí establecido; disponiéndose que, en caso de que un
2 municipio decline participar o incumpla los requisitos de elegibilidad de forma reiterada
3 tras habersele concedido oportunidad razonable de subsanar, la Agencia Estatal
4 Autorizada podrá gestionar la prestación del servicio a los residentes de dicho municipio
5 a través de mecanismos alternos que garanticen la continuidad del servicio a la población
6 de personas adultas mayores, incluyendo acuerdos con municipios limítrofes o
7 consorcios municipales, según reglamentado.

8 Los convenios colaborativos, las transferencias directas de fondos y cualquier otra
9 modalidad jurídica intergubernamental afín que se formalicen al amparo de esta Ley
10 estarán exentos de los procesos de subasta pública, licitación competitiva y demás
11 requisitos de contratación aplicables a la adquisición de bienes y servicios con el sector
12 privado bajo la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley para la
13 Transformación de la Adquisición y Compras del Gobierno de Puerto Rico”, o cualquier
14 ley general de compras y contrataciones gubernamentales que la sustituya o
15 complemente, por tratarse de instrumentos jurídicos de naturaleza intergubernamental y
16 no de contratos de servicios con el sector privado. Esta exención no releva a los
17 municipios de cumplir con su propia reglamentación municipal de compras y
18 contrataciones al subcontratar servicios con entidades privadas conforme al Artículo 6 de
19 esta Ley, ni exime a la Agencia Estatal Autorizada de los requisitos de transparencia,
20 registro y fiscalización dispuestos en esta Ley, del cumplimiento cabal de las
21 disposiciones aplicables en materia de contratación gubernamental o cualquier ley
22 general sobre transferencias de fondos públicos a municipios que resulte aplicable.

Artículo 6. — Prestación Directa del Servicio; Subcontratación Excepcional con Entidades Privadas.

Como norma general, los fondos transferidos a un municipio conforme a esta Ley se utilizarán para la contratación o el empleo directo, por el propio municipio, del personal necesario para la prestación de los Servicios de Amas de Llaves o Apoyo en el Hogar, garantizando de esta forma el control municipal sobre la calidad, continuidad y fiscalización inmediata del servicio.

No obstante, lo anterior, un municipio podrá subcontratar la prestación del servicio, en todo o en parte, con una entidad privada, utilizando los fondos transferidos bajo esta Ley, únicamente cuando demuestre ante la Agencia Estatal Autorizada, mediante certificación y justificación escrita, que no ha logrado reclutar o retener el capital humano suficiente para atender la demanda existente en su jurisdicción. La subcontratación autorizada bajo este Artículo tendrá como único propósito garantizar el mayor alcance e impacto posible del servicio a la población de personas adultas mayores del municipio, y en ningún caso podrá utilizarse como mecanismo para eludir las obligaciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas dispuestas en esta Ley.

Toda subcontratación autorizada bajo este Artículo deberá, además, cumplir con la Ley 107-2020, según enmendada, conocido como “Código Municipal de Puerto Rico”, con la reglamentación municipal de compras y contrataciones aplicable, incluyendo los requisitos de licenciamiento que correspondan a los proveedores de servicios de cuidado a personas adultas mayores conforme a la ley aplicable.

Artículo 7. — Elegibilidad y Requisitos de los Municipios.

Para ser elegible a recibir fondos bajo esta Ley, todo municipio deberá:

- (1) Someter un plan de trabajo o propuesta que identifique la población estimada a servir, el mecanismo de identificación y referido de beneficiarios, y el presupuesto proyectado, conforme al formulario que adopte la Agencia Estatal Autorizada.
- (2) Certificar el cumplimiento con la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, según aplicable, y con las leyes de contabilidad, fiscalización y administración de fondos públicos vigentes en Puerto Rico.
- (3) No tener deudas significativas o incumplimientos sustanciales pendientes con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) u otras agencias estatales relacionadas con el uso de fondos públicos, salvo que medie un plan de pago o corrección vigente y aprobado.
- (4) Someter, respecto a fondos previamente recibidos bajo programas similares, los informes de utilización de fondos y de servicios prestados que le hayan sido requeridos, según aplicable.
- (5) Designar un enlace o coordinador municipal responsable de la administración, ejecución y fiscalización del programa a nivel local.
- (6) Cumplir con cualesquiera otros requisitos razonables que disponga el reglamento de esta Ley, incluyendo aquellos requisitos adicionales que resulten aplicables cuando los fondos transferidos provengan, en todo o en parte, de Fondos Federales.

Artículo 8. — Fórmula y Plan Anual de Distribución de Fondos.

La Agencia Estatal Autorizada adoptará, mediante reglamento, una fórmula objetiva y razonable para la distribución anual de los fondos cubiertos por esta Ley entre los municipios elegibles, la cual deberá considerar, entre otros factores: (i) la proporción de población de personas adultas mayores en cada municipio; (ii) los indicadores socioeconómicos y de necesidad de cada municipio, incluyendo índices de pobreza y ruralidad; (iii) el historial de utilización efectiva de fondos previamente asignados a cada municipio bajo programas similares; y (iv) la capacidad operativa certificada por cada municipio.

La Agencia Estatal Autorizada publicará un plan de distribución anual, con al menos sesenta (60) días de antelación al comienzo del año fiscal correspondiente, a los fines de que los municipios puedan planificar con suficiente antelación la contratación del personal necesario para la prestación continua del servicio.

Artículo 9. — Fondos y Programas Federales; Designación como Recipiente Directo; Municipios como Subrecipientes.

En todo caso en que exista un fondo o programa federal disponible para sufragar, en todo o en parte, los servicios cubiertos por esta Ley, incluyendo, sin limitarse a, los fondos bajo la "*Older Americans Act*", la Agencia Estatal Autorizada deberá auscultar, gestionar y, de resultar viable conforme a la ley o programa federal habilitador y a la reglamentación federal aplicable, procurar que el Gobierno de Puerto Rico sea designado como el Recipiente Directo de dichos fondos ante la agencia federal correspondiente.

De lograrse la designación como Recipiente Directo, la Agencia Estatal Autorizada deberá, en la mayor medida posible bajo la ley o programa federal habilitador, canalizar dichos Fondos Federales hacia los municipios mediante su designación como Subrecipientes, sujeto en todo momento a: (i) la reglamentación federal uniforme sobre administración de subvenciones a gobiernos estatales y locales (2 C.F.R. Parte 200, o aquella que la sustituya); (ii) los requisitos específicos de la ley o programa federal habilitador; y (iii) los acuerdos de subrecipiente (subrecipient agreements) que la Agencia Estatal Autorizada suscriba con cada municipio, los cuales deberán incorporar todas las condiciones, certificaciones y obligaciones de transferencia de riesgo (risk assessment) y fiscalización que exija la agencia federal otorgante.

En particular, respecto a los fondos bajo el *"Older Americans Act"*, se reconoce expresamente que la designación de áreas de planificación y servicio o *"Planning and Service Areas"* y de agencias de área sobre el envejecimiento o *"Area Agencies on Aging"* conforme a la Sección 305 de dicho estatuto federal (42 U.S.C. § 3025), incluyendo cualquier determinación sobre si dichas áreas habrán de coincidir con la totalidad del territorio de Puerto Rico, con agrupaciones de municipios, o con cada uno de los 78 municipios individualmente, corresponde exclusivamente a la *"Administration for Community Living"* (ACL) del gobierno federal, o a la agencia federal sucesora, conforme a la reglamentación federal aplicable. Nada en esta Ley se interpretará como una determinación, mandato o expectativa vinculante sobre la forma en que dicha agencia federal habrá de estructurar sus áreas de planificación y servicio, como una obligación de dicha agencia federal de aprobar la designación de cada municipio como subrecipiente

individual, ni como una garantía de que la totalidad de los fondos bajo dicho programa federal serán canalizados directamente a los municipios. La Agencia Estatal Autorizada procurará, dentro del marco de discreción que la reglamentación federal le permita, maximizar la participación municipal directa conforme a los propósitos de esta Ley.

Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará en contravención de ninguna ley o reglamento federal aplicable. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Ley y los requisitos de una ley o programa federal específico, prevalecerán estos últimos en la medida del conflicto, sin que ello invalide el resto de las disposiciones de esta Ley.

La Agencia Estatal Autorizada rendirá un informe a la Asamblea Legislativa, conforme al Artículo 12 de esta Ley, sobre las gestiones realizadas para lograr la designación de Recipiente Directo respecto a cualquier fondo federal aplicable, incluyendo, de no haberse logrado, las razones para ello.

Artículo 10. – Agencias Responsables; Coordinación Interinstitucional.

El Departamento de la Familia será la agencia estatal principal responsable de la implementación de esta Ley respecto a fondos estatales, y coordinará con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) todo lo relativo a fondos y programas federales bajo la “*Older Americans Act*” u otra legislación federal afín, dada la designación de la OPPEA como agencia estatal administradora de dichos fondos conforme a la Ley 76-2013, según enmendada.

El Departamento de la Familia y la OPPEA suscribirán un memorando de entendimiento interinstitucional, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la vigencia de esta Ley, a los fines de establecer sus respectivas responsabilidades,

1 mecanismos de coordinación y protocolos de intercambio de información necesarios para
2 la implementación efectiva de esta Ley. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el
3 Departamento de Hacienda prestarán su colaboración y asesoramiento técnico-fiscal
4 según sea necesario.

5 Artículo 11. — Reglamentación.

6 El Departamento de la Familia, en coordinación con la OPPEA, adoptará el
7 reglamento necesario para implementar las disposiciones de esta Ley dentro de los ciento
8 ochenta (180) días siguientes a su vigencia, conforme a los requisitos de la Ley 38-2017,
9 según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
10 Gobierno de Puerto Rico”. Dicho reglamento dispondrá, entre otros asuntos, el modelo o
11 modelos de convenio colaborativo o instrumento de transferencia directa de fondos a
12 utilizarse; la fórmula de distribución dispuesta en el Artículo 8; los requisitos y
13 procedimientos de certificación de elegibilidad; los criterios y procedimiento para
14 autorizar la subcontratación excepcional dispuesta en el Artículo 6; y los mecanismos de
15 fiscalización, informes y sanciones administrativas por incumplimiento.

16 Artículo 12. — Fiscalización, Rendición de Cuentas e Informes.

17 Todo municipio que reciba fondos bajo esta Ley deberá mantener registros
18 contables separados e independientes que permitan identificar claramente el uso de
19 dichos fondos, y someterá a la Agencia Estatal Autorizada los informes periódicos de
20 ejecución programática y fiscal que se dispongan en el reglamento de esta Ley o en el
21 convenio colaborativo correspondiente.

1 Los fondos transferidos bajo esta Ley estarán sujetos a la fiscalización de la Oficina
2 del Contralor de Puerto Rico, la Oficina del Inspector General y cualesquiera otros
3 organismos fiscalizadores con jurisdicción sobre el uso de fondos públicos en Puerto Rico,
4 conforme a sus respectivas leyes orgánicas.

5 El uso indebido, malversación o desvío de los fondos transferidos bajo esta Ley
6 para fines distintos a los aquí dispuestos podrá conllevar, además de las
7 responsabilidades civiles y penales que correspondan bajo la ley aplicable, la suspensión
8 o cancelación del Convenio Colaborativo correspondiente y la exclusión temporal del
9 municipio del mecanismo de distribución de fondos, sin perjuicio de la continuidad del
10 servicio a los beneficiarios ya identificados, la cual la Agencia Estatal Autorizada deberá
11 garantizar mediante mecanismos alternos.

12 La Agencia Estatal Autorizada rendirá un informe anual a la Asamblea
13 Legislativa, no más tarde del 31 de octubre de cada año, que incluya, entre otros datos la
14 cantidad de municipios participantes; la cantidad de fondos transferidos a cada
15 municipio y su origen (estatal o federal); la cantidad de personas adultas mayores
16 servidas; la cantidad de instancias en las que se autorizó subcontratación excepcional bajo
17 el Artículo 6 y las razones para ello; y las gestiones realizadas conforme al Artículo 9
18 respecto a la designación de Recipiente Directo de fondos federales.

19 Artículo 13. — Salvedad Respecto a Contratos y Compromisos Vigentes.

20 Los contratos con entidades privadas que se encuentren vigentes a la fecha de
21 aprobación de esta Ley continuarán en vigor hasta su fecha de expiración o terminación,
22 conforme a sus propios términos, sin que esta Ley se interprete como causa para su

1 terminación anticipada. No obstante, ninguna Agencia Estatal Autorizada podrá
2 suscribir nuevos contratos con entidades privadas, ni renovar los existentes, para la
3 prestación directa, por encargo del gobierno estatal, de los servicios cubiertos por esta
4 Ley, una vez transcurrido un (1) año desde la vigencia de esta Ley, salvo lo dispuesto en
5 el Artículo 5 de esta Ley para casos de municipios que no participen del mecanismo aquí
6 establecido.

7 Artículo 14. — Relación con Otras Leyes.

8 Esta Ley se interpretará en armonía con la Ley 121-2019, según enmendada,
9 conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los
10 Adultos Mayores”; la Ley 76-2013, según enmendada, conocida como “Ley del
11 Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto
12 Rico”; Ley 107-2020, según enmendado, conocido como “Código Municipal de Puerto
13 Rico”; y cualquier otra ley aplicable a la administración de fondos públicos y a la
14 prestación de servicios a personas adultas mayores en Puerto Rico. En caso de conflicto
15 entre esta Ley y disposiciones generales de contratación gubernamental o de compras,
16 prevalecerán las disposiciones específicas de esta Ley en cuanto a los fondos cubiertos
17 por el Artículo 4.

18 Artículo 15. — Asignación de Fondos.

19 Se autoriza al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto
20 a consignar, en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico
21 correspondiente a cada año fiscal, los fondos necesarios para la implementación de esta
22 Ley, según recomendado por el Departamento de la Familia y la OPPEA.

Artículo 16. — Cumplimiento con la Ley PROMESA y el Plan Fiscal Certificado.

La implementación de esta Ley estará en todo momento sujeta a la disponibilidad presupuestaria y en armonía con el Plan Fiscal certificado aplicable al Gobierno de Puerto Rico, conforme a la Ley federal “*Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act*” (PROMESA), 48 U.S.C. § 2101 et seq.

La persona que ocupe el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico remitirá esta Ley a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico dentro del término dispuesto en la Sección 204(a) de PROMESA, acompañada de la estimación de impacto fiscal y la certificación correspondiente sobre su consistencia con el Plan Fiscal vigente. La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en coordinación con el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), realizará las gestiones necesarias para tramitar dicha certificación antes de la implementación operativa del mecanismo dispuesto en esta Ley.

De determinar la Junta de Supervisión y Administración Financiera que alguna disposición específica de esta Ley es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado, dicha disposición quedará en suspenso únicamente en la medida de la inconsistencia así determinada, hasta tanto esta se subsane mediante enmienda a esta Ley, al Plan Fiscal, o a la asignación presupuestaria correspondiente, sin que ello afecte la vigencia ni validez del resto de las disposiciones de esta Ley, conforme a la cláusula de separabilidad dispuesta en el Artículo 17.

1 Artículo 17. — Cláusula de Separabilidad.

2 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, subartículo, inciso o parte de esta Ley fuere
3 declarada inconstitucional o nula, o significativamente inconsistente con el Plan Fiscal
4 certificado conforme al Artículo 16, por un tribunal o entidad con jurisdicción o autoridad
5 competente, dicha determinación no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta
6 Ley. El efecto de dicha determinación quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo,
7 subartículo, inciso o parte de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional, nula o
8 inconsistente.

9 Artículo 18. — Vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.